

NOTA TÉCNICA N. 63/2025

Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal

ADESÃO À NOTA TÉCNICA n. 17 do Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins – Focos de anomalia da litigância em relação ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) e tratamento judicial adequado.

Relatores: Juíza de Direito Mônica Silveira Vieira (TJMG); Juíza Federal Eliana Rita Maia Di Pierro (RIJEF/TRF3); e servidores Flávia Goés e Marcelo Ornellas Marchiori (NugepNac/STJ).

1 RELATÓRIO

Trata-se de análise da Nota Técnica n. 17/2025, elaborada pelo Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, para fins de adesão.

Referida nota examina padrões de litigiosidade anômala, possivelmente abusiva, em demandas que discutem a inclusão ou manutenção de registros no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil.

O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, tomando conhecimento da nota técnica elaborada pelo Centro de Inteligência do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, e tendo em consideração seu alcance, potencial de replicação e a missão de gerenciamento de precedentes decidiu por afetar o presente tema para fins de discussão e deliberação.

2 FUNDAMENTAÇÃO

O Sistema de Informações de Créditos (SCR) está regulamentado pela Resolução do Conselho Monetário Nacional n. 5.037/2022 que tem por finalidade fornecer informações ao Banco Central do Brasil para monitoramento do crédito e exercício de fiscalização no sistema financeiro, viabilizando o intercâmbio de informações entre instituições autorizadas sobre operações de crédito.

Em geral, os sujeitos obrigados a remeter informações ao Bacen são, por exemplo: bancos, cooperativas de crédito, sociedades de arrendamento mercantil, sociedades de crédito direto, plataformas de empréstimo. As operações de crédito relacionadas neste dever de informação incluem: empréstimos, financiamentos, arrendamento mercantil, garantias pessoais, compromissos de crédito não canceláveis, créditos a liberar, créditos baixados como prejuízo, operações com retenção de riscos/benefícios, instrumentos de pagamento pós-pagos, operações via plataformas eletrônicas e outras reconhecidas pelo Bacen, independentemente do adimplemento.

As informações coletadas ficam disponíveis às instituições participantes e podem ser compartilhadas com gestores de bancos de dados previstos na “lei do cadastro positivo” ou sistema “*credit scoring*” (Lei n. 12.414/2011 e Tema n. 710 do STJ).

A avaliação normativa indica que o SCR possui natureza de cadastro de informações mistas sobre operações crédito e não se confunde com cadastros de inadimplentes regidos pelo art. 43 do CDC (como SPC e Serasa), pois funciona como ferramenta do Banco Central para supervisão das instituições financeiras e equiparadas, e para contenção e/ou prevenção de operações de alto risco, permitindo uma visão panorâmica e histórica das movimentações de crédito no país.

Trata-se de banco de dados múltiplo, de alimentação obrigatória por instituições financeiras, contendo informações positivas e negativas sobre operações de crédito, inclusive operações em andamento, logo é um extrato das movimentações

financeiras já existentes. A jurisprudência do STJ reconhece que, embora o SCR possa ser utilizado para avaliação de risco de crédito, sua natureza é eminentemente informativa e de interesse público, sendo indevida sua equiparação a cadastros restritivos.

Na seara da Justiça Estadual, a relevância da temática já foi destacada no bojo da nota técnica do Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, inclusive com ênfase para decisões conflitantes entre Tribunais de Justiça diversos¹. A confusão proposital entre os diferentes cadastros (SCR e Serasa ou SPC, por exemplo) foi identificada como estratégia processual em ações de mesma padronização perante os Tribunais de Justiça, com apresentação de consultas ao SCR usando recorte temporal anterior ao adimplemento ou relatórios amplos sem detalhamento, sugerindo falsamente a permanência de registros negativos

Na seara dos Tribunais Regionais Federais, a pesquisa de jurisprudência aprofundou a relevância do estudo em todos os TRFs e na TNU. Na Justiça Federal a questão se desenvolve com os mesmos argumentos e debates existentes nos Tribunais de Justiça, mas em face da Caixa Econômica Federal. Igualmente inexistente uniformidade de entendimentos acerca da natureza do SCR e a reflexa aplicação do art. 43 do CDC perante as informações lançadas no respectivo cadastro. A título de exemplo, no escopo de

¹ Complemente-se a diligência com a indicação dos seguintes julgados representativos da abordagem da temática nos demais Tribunais de Justiça do país: TJ-AC - APELAÇÃO CÍVEL 7077662220248010001; TJ-AL - RECURSO INOMINADO CÍVEL 7009449020238020076; TJ-AM - APELAÇÃO CÍVEL 7350249120228040001; TJ-BA - APELAÇÃO 80620804020238050001; TJ-CE - AGRAVO DE INSTRUMENTO 6364389420248060000; TJ-DF - 7013086120248070020 1915825; TJ-ES - RECURSO INOMINADO CÍVEL 50057848920248080014; TJ-GO - 52913377320248090150; TJ-MA - 8169612720238100000; TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL 10405988720238110002; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL 16421020118140017 28748508; TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL 8057090620248150371; TJ-PR - 20054820238160137; TJ-PE - RECURSO INOMINADO CÍVEL 3148820248178235; TJ-PI - APELAÇÃO CÍVEL 8109745820208180140; TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 215478520198190209 202200199418; TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL 8169249220198205001; TJ-RS - RECURSO INOMINADO 50267696420218210033; TJ-RO - APELAÇÃO CÍVEL 70015013820248220001; TJ-RR - RECURSO INOMINADO: RI 8385940420238230010; TJ-SC - APELAÇÃO: APL 50065654420208240067; TJ-SP - RECURSO INOMINADO CÍVEL 1809820248260511 E TJ-SE - APELAÇÃO CÍVEL 96004420228250053. Esclareça-se que exemplos de julgados do TJTO, TJMG e TJMS já fazem parte do texto da nota técnica em processo de adesão.

retratar as divergências de entendimentos entre Tribunais Regionais Federais, são apontados os julgados: TRF 1ª Região, 5ª Turma, APELAÇÃO CÍVEL N. 2005.38.00.040972-7/MG; TRF 4ª Região - 1ª Turma Recursal do Paraná, Recurso Cível 5001348-82.2021.4.04.7016; TRF-3 - Recurso Inominado Cível: 5034805-67.2021.4.03.6100; TRF-5 - Recursos: 05133629420164058400. Ainda é possível destacar a na TNU o PUIL: Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (Turma): 05060041920184058300.

À luz da coerência jurisprudencial, merece destaque o alerta contido na nota técnica do CINUGEP em prol da confirmação da orientação já lançada pelo STJ sobre a diferenciação entre SCR e sistemas de restrição de crédito:

não há que se falar em exclusão das informações dele [SCR] constantes após cinco anos do lançamento, diversamente do que se verifica em relação aos cadastros de devedores inadimplentes, por força do art. 43, §1º, do Código do Consumidor, nem após a prescrição da pretensão de cobrança de obrigações (§5º do mesmo dispositivo legal). Como apontado, devem permanecer no SCR as informações que reflitam a realidade das operações de crédito em cada data, não se devendo determinar a exclusão de informações e dados corretos, nem que se apague o histórico de informações, mas apenas a correção de informações e dados equivocados.

Em suma, a partir da compreensão sobre as peculiaridades do SCR em cotejo com a amostra de julgados apontadas nas pesquisas, torna-se essencial a superação da divergência jurisprudencial em nome da adequada compreensão do propósito do SCR e consequente preservação da estabilidade do Sistema Financeiro Nacional.

3 CONCLUSÃO

O Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, tomando conhecimento da Nota Técnica elaborada pelo Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, manifesta adesão ao seu conteúdo, reconhecendo a relevância da uniformização de entendimentos sobre

o Sistema de Informações de Crédito (SCR) e da nacionalização da Nota Técnica, com seu encaminhamento a todos os Tribunais Regionais Federais e Tribunais de Justiça.

4 PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO

Diante da repetitividade do tema sobre a inclusão ou manutenção de registros no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central do Brasil e da relevância na uniformização do entendimento sobre a matéria, propõe-se a nacionalização desta nota técnica e o seu encaminhamento à Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, com a sugestão de que, em interlocução com os Ministros integrantes da Primeira Seção do Tribunal, avalie a conveniência de afetação do tema ao regime de precedentes.

Nota Técnica Nº 17 - PRESIDÊNCIA/NUGEPAC/CINUGEP

Focos de anomalia da litigância em relação ao Sistema de Informações de Crédito (SCR) e tratamento judicial adequado

Relator: Juiz Manuel de Faria Reis Neto
Correlatora (em cooperação judiciária): Mônica Silveira Vieira

O Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, instituído pela Resolução nº 9/2021/TJTO, aprovou por unanimidade, na reunião do Grupo Decisório, realizada no dia 21/01/2025, a proposta de Nota Técnica, produzida em cooperação judiciária com a Magistrada Mônica Silveira Vieira, cujos termos propostos serão delineados a seguir.

1. Introdução

O Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes (CINUGEP) do Poder Judiciário do Estado do Tocantins, em monitoramento de focos de litigiosidade anômala, possivelmente abusiva, nos termos dos artigos 1º a 4º da Recomendação CNJ nº 159/2024, constatou considerável número de demandas em que se discute a inclusão e especialmente a manutenção de nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR), mantido pelo Banco Central de Brasil, como ato ilícito, com imputação a tal banco de dados e informações do caráter de cadastro de devedores inadimplentes.

Se, por um lado, a análise quantitativa apontou elevado número de ações judiciais que discutem o assunto, a análise qualitativa evidenciou que: grande parte das demandas são ajuizadas por advogados com inscrição originária na OAB de outros Estados da Federação; as petições iniciais contêm alegações iniciais vagas, genéricas, muito semelhantes entre as diversas ações em que se discutem inclusões no SCR, apesar de se tratar de litígios que demandam discussões fáticas; frequente instrução da petição inicial com instrumentos de mandato com assinatura eletrônica não qualificada (Nota Técnica nº 16/2024).

Houve grande dificuldade para identificar a totalidade de casos abrangidos pelo foco de anomalia da litigiosidade em questão, em razão do cadastramento incorreto de assunto processual, muitas vezes totalmente distinto da matéria em discussão que, segundo os parâmetros da Tabela de Assuntos Processuais do CNJ, seria "inclusão indevida em cadastro de inadimplentes" (código 6226), já que se alega, na causa de pedir, que o SCR constituiria cadastro de devedores inadimplentes. Não se pode deixar de ressaltar que o cadastramento propositalmente equivocado de assunto processual constitui estratégia frequentemente utilizada para dificultar o monitoramento de acesso indevido ao sistema judiciário.

Ao se atuar em colaboração com outros Tribunais de Justiça, inclusive por meio de troca de dados jurimétricos e informações com Centros de Inteligência locais e Núcleos de Monitoramento do Perfil de Demandas (NUMOPEDES), constatou-se que a situação se repete em muitos outros tribunais, inclusive com atuação de determinados profissionais ou grupos de profissionais de outros Estados.

Em especial, por haver diversos comportamentos indiciários de litigância abusiva listados no Anexo A da Recomendação CNJ nº 159/2024, mostrou-se necessário avaliar mais detidamente esse foco de litigiosidade anômala potencialmente abusivo, com a finalidade de propor estratégias adequadas de enfrentamento, nos aspectos de macro e micro gestão.

2. O problema

Nas diversas ações em que se discute a inclusão e especialmente a manutenção de nome no Sistema de Informações de Créditos (SCR), constitui ponto fundamental da tese defendida para caracterização como ilícita da atuação dos réus – invariavelmente instituições financeiras ou assemelhadas, pois apenas tais entidades têm acesso ao SCR – a sustentação de que tal sistema constituiria cadastro de devedores inadimplentes.

Para sustentar tal linha de argumentação, as petições iniciais citam ementas de alguns julgados do STJ que, sem aparentemente discutir com profundidade o assunto, atribuem ao SCR a natureza de cadastro de restrição ao crédito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO - INSURGÊNCIA RECURSAL DO RÉU.

1. O valor da reparação pelos danos morais pela inscrição indevida do nome da parte nos cadastros restritivos do SISBACEN, atual SCR, fora estipulado considerando o caráter pedagógico e reparatório da medida, sendo arbitrado em R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional gravame causado.

2. Agravo interno desprovido. (STJ, (AgInt no REsp n. 1.876.629/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 9/8/2021, DJe de 17/8/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. MONTANTE FIXADO DE ACORDO COM OS VALORES ASSENTADOS POR ESTA CORTE EM HIPÓTESES ANÁLOGAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O

montante indenizatório fixado em R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em razão da inscrição indevida do nome da autora no SISBACEN encontra-se em consonância com os valores fixados por esta Corte em hipóteses análogas. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp n. 1.139.656/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 24/10/2017, DJe de 31/10/2017.)

O entendimento adotado nesses acórdãos decorre do posicionamento assumido em julgado de 2014:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DE PESSOA JURÍDICA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISBACEN/SCR. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA EM LIMINAR EM AÇÃO REVISIONAL DETERMINANDO QUE A RÉ SE ABSTIVESSE DE INCLUIR OU MANTER O NOME DA AUTORA NO ROL DE "QUALQUER ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO". ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM.

1. O Sistema de Informações do Banco Central - Sisbacen, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, é cadastro público que tem tanto um viés de proteção do interesse público (como regulador do sistema - supervisão bancária), como de satisfação dos interesses privados (seja instituições

financeiras - gestão das carteiras de crédito -, seja mutuários - demonstração de seu cadastro positivo).

2. Por óbvio que referido órgão deve ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa. Contudo, não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito.

3. Observa-se, pois, que apesar da natureza de cadastro público, não tem como se desvincular de sua finalidade de legítimo arquivo de consumo para operações de crédito, voltado principalmente às instituições financeiras para que melhor avaliem os riscos na sua concessão à determinada pessoa, isto é, o crédito é justamente o objeto da relação jurídica posta.

4. A Lei n. 12.414/2011, chamada de lei do "cadastro positivo", apesar de disciplinar a formação e consulta a banco de dados com informações de adimplemento para histórico de crédito (art. 1º), estabelece que os bancos de dados de natureza pública terão regramento próprio (parágrafo único do art. 1º), o que, a contrário sensu, significa dizer que eles também são considerados bancos de dados de proteção ao crédito, os quais futuramente serão objeto de regulamentação própria.

5. Na hipótese, a informação do Sisbacen sobre o débito que ainda está em discussão judicial pode ter sido apta a restringir, de alguma forma, a obtenção de crédito pela recorrida, haja vista que as instituições financeiras, para a concessão de qualquer empréstimo, exigem (em regra, via contrato de adesão) a autorização do cliente para acessar o seu histórico nos arquivos do Bacen.

6. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ, REsp n. 1.365.284/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2014, DJe de 21/10/2014.)

O Relator para o acórdão proferido no REsp n. 1.365.284/SC, Ministro Luis Felipe Salomão, indicou que o SCR constitui sistema de alimentação compulsória por todas as instituições financeiras:

Deveras, cuida-se de obrigação instituída pela autarquia federal às instituições financeiras, na esfera de sua atividade regulamentar e de poder de polícia, que imprime o dever de prestarem informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades por garantias de clientes, sendo os dados consolidados no sistema Central de Risco de Crédito (CRC), atualmente constante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR).

Ainda assim, o Ministro considerou que havia algum caráter de sistema restritivo de crédito, por ser utilizado para avaliar a concessão de crédito aos consumidores. Deixou claro, porém, que não poderia ser tratado como o SPC e o Serasa, já que se trata, como visto, de sistema de interesse público, de alimentação obrigatória e que apenas secundariamente, era utilizado pelas instituições financeiras para tomar decisões relativas à concessão de crédito.

Nesse julgamento, o Ministro Luis Felipe Salomão referiu-se intensamente ao entendimento adotado pela Ministra Nancy Andrighi ao Relatar o REsp 1.099.527/MG, no qual pontuou:

O Sisbacen, conforme consta de seu Regulamento, divulgado pela Circular 3.232 do BACEN, disponível no sítio da autarquia na internet, é o "conjunto de recursos de tecnologia de informação, interligados em rede, utilizado pelo Banco Central na condução de seus processos de trabalho". A finalidade desse sistema de informações encontra-se prevista no art. 1º, I, II e III do mencionado regulamento, *in verbis*:

I – prover o Banco Central do Brasil de instrumentos de tecnologia da informação para o cumprimento da sua missão institucional;

II – facilitar a captação, o tratamento e a divulgação de informações de interesse do Banco Central do Brasil, relativamente às instituições objeto da sua ação controladora, reguladora e fiscalizadora;

III – disponibilizar para órgãos e entidades do Poder Público, bem como a pessoas físicas e jurídicas, informações constantes das suas bases de dados e de interesse desses entes, observados os preceitos de sigilo que legalmente as envolvem.

A fim de possibilitar sua finalidade regulamentar, o Sisbacen desmembra-se em outros sistemas de informação ou cadastros de menor porte, entre os quais destacam-se o "Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos" (CCF), o "Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal" (Cadin) e o "Sistema de Informações de Crédito do Banco Central" (SCR), esse último de especial relevância para a solução da presente controvérsia.

O SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil –, conforme definição extraída do sítio na internet do BACEN, "é um banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras (IFs) no país" (Disponível em: <http://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 01/09/10).

Como todo sistema de informações, o Sisbacen – e nele inclui-se o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) – deve ser alimentado, missão que cabe às instituições bancárias. A Resolução 2.724/00 do Bacen determina que as instituições financeiras prestem a esse informações sobre o montante dos débitos e responsabilidades contratuais de seus clientes, ainda que não haja inadimplência, sempre que ultrapassar determinado valor, constante das normas emanadas pelo Bacen. Prestar informações ao Bacen das operações financeiras realizadas constitui, portanto, obrigação do banco, e não faculdade, como ocorre com os cadastros de inadimplentes, conforme se depreende pela leitura do art. 1º da mencionada resolução (...).

Ressalta-se que, por força do disposto no art. 2º, II da Resolução 2724/00, da mesma forma que compete à instituição financeira informar novas operações, qualquer alteração ou exclusão deve ser por elas igualmente comunicada (...).

A peculiaridade do banco de dados mantido pelo Bacen, que o faz diferir, em parte, dos demais bancos de dados, sejam públicos ou privados, é que aquele é alimentado tanto por informações positivas quanto negativas, o que o caracteriza como um "sistema múltiplo", enquanto a maioria dos demais somente armazenam informações negativas.

O benefício de um sistema múltiplo reside no fato de que o consumidor bancário que celebra, a título exemplificativo, contrato de financiamento e mantém as operações sem atraso, poderá vir a usufruir desse seu histórico de adimplência junto ao SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – quando for contratar outro serviço bancário, no mesmo ou em outro banco, mediante, por exemplo, o oferecimento de uma taxa reduzida de juros a ser cobrada em determinado negócio bancário.

Por outro lado, como um cadastro de negatificação, o Sisbacen, no âmbito das instituições bancárias, por meio de seu SCR – Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil –, age, da mesma forma como os demais órgãos restritivos de crédito, como uma central de risco, cuja finalidade é avaliar o "risco de crédito", com vistas à idoneidade financeira dos consumidores, ou seja, avaliar a probabilidade de que o valor emprestado por consumidor de serviços bancários seja recebido de volta pelo banco mutuante.

Vê-se, portanto, que a Ministra Nancy Andrighi também entendeu haver um aspecto de cadastro restritivo no SCR – embora se trate de cadastro de alimentação obrigatória pelas instituições financeiras – uma vez que estas o utilizavam para tomada de decisão para concessão ou não de crédito, em cada caso individual.

Ficou claro em ambos os julgados – no REsp n. 1.365.284/SC e no REsp 1.099.527/MG – que o SCR é um cadastro múltiplo, dotado de diversas funções e não um cadastro de devedores inadimplentes que possa ser equiparado ao SPC, à Serasa e ao SPCP, por exemplo. Estes são regidos pelo art. 43 do CDC e o prazo de manutenção das informações neles constantes é de cinco anos porque se trata de informações negativas, isto é, de informações exclusivamente de inadimplemento de obrigações. Por outro lado, no caso do SCR, o seu aspecto restritivo decorre do fato de que, por conter informações sobre todas as operações de crédito celebradas por instituições financeiras, adimplidas ou não, há a possibilidade de que tais informações sejam utilizadas pelas instituições financeiras para apurar a nota de crédito de cada cliente, considerado seu histórico. Assim, não se trata de cadastro de devedores inadimplentes, mas de sistema de dados que, em virtude da natureza e conteúdo das informações dele constantes, pode resultar em restrições à obtenção de crédito pelos clientes das instituições financeiras.

Não se pode deixar de destacar que, desde a proliferação desse julgado que vem servindo de base para os poucos julgamentos colegiados do STJ sobre o assunto, o próprio ordenamento jurídico brasileiro mudou consideravelmente em relação à formação das notas de crédito, inclusive com a entrada em vigor de diplomas legislativo sobre o *credit scoring* ou cadastros destinados à formação de notas de crédito, que interferem diretamente sobre a possibilidade de obtenção de crédito pelo consumidor e as condições sob as quais o crédito lhe é oferecido.

É o caso, por exemplo, da Lei nº 12.414/2011, que disciplina a formação e consulta a bancos de dados com informações de adimplemento, de pessoas naturais ou de pessoas jurídicas, para formação de histórico de crédito.

A questão foi inclusive objeto da formação de precedente qualificado, o Tema Repetitivo 710, em cujo julgamento o STJ enunciou as seguintes teses:

I - O sistema "credit scoring" é um método desenvolvido para avaliação do risco de concessão de crédito, a partir de modelos estatísticos, considerando diversas variáveis, com atribuição de uma pontuação ao consumidor avaliado (nota do risco de crédito).

II - Essa prática comercial é lícita, estando autorizada pelo art. 5º, IV, e pelo art. 7º, I, da Lei n. 12.414/2011 (lei do cadastro positivo).

III - Na avaliação do risco de crédito, devem ser respeitados os limites estabelecidos pelo sistema de proteção do consumidor no sentido da tutela da privacidade e da máxima transparência nas relações negociais, conforme previsão do CDC e da Lei n. 12.414/2011.

IV - Apesar de desnecessário o consentimento do consumidor consultado, devem ser a ele fornecidos esclarecimentos, caso solicitados, acerca das fontes dos dados considerados (histórico de crédito), bem como as informações pessoais valoradas.

V - O desrespeito aos limites legais na utilização do sistema "credit scoring", configurando abuso no exercício desse direito (art. 187 do CC), pode ensejar a responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor do serviço, do responsável pelo banco de dados, da fonte e do consulente (art. 16 da Lei n. 12.414/2011) pela ocorrência de danos morais nas hipóteses de utilização de informações excessivas ou sensíveis (art. 3º, § 3º, I e II, da Lei n. 12.414/2011), bem como nos casos de comprovada recusa indevida de crédito pelo uso de dados incorretos ou desatualizados.

A regulação dos cadastros positivos de crédito e do uso das informações de crédito para tomada de decisão sobre a concessão ou não de crédito e sobre as condições de sua concessão é elemento novo que deve passar a ser considerado pela jurisprudência, inclusive do STJ, ao decidir sobre sistemas com informações que possam ser utilizados para essa finalidade.

Em relação ao SCR, no entanto, a questão mais importante a avaliar é sua principal finalidade e função, pois, conquanto o fato de centralizar informações de crédito o torne utilizável por instituições financeiras como instrumento auxiliar de avaliação de crédito, essa não é sua finalidade precípua e sua função principal.

E, como se demonstrará abaixo, por se tratar de instrumento essencial de controle, avaliação e fiscalização da política de crédito brasileira, entende-se que não cabe ao Judiciário determinar a retirada de dados de tal sistema, sob pena de interferir negativamente na integridade dos dados, podendo no máximo, se for o caso, ordenar a correção de informações incorretas.

3. O Sistema de Informação de Créditos (SCR)

A Resolução CMN nº 5.037/2022 altera e consolida os atos normativos que dispõem sobre o Sistema de Informações de Créditos (SCR).

O art. 1º explicita que tal sistema é constituído por informações remetidas ao Banco Central do Brasil sobre operações de crédito, nos termos previstos no ato normativo.

As finalidades do SCR são previstas no art. 2º:

Art. 2º O SCR é administrado pelo Banco Central do Brasil e tem por finalidades:

I - prover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização; e

II - propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras e entre demais entidades, conforme definido no art. 1º da Lei Complementar nº 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidades de clientes em operações de crédito.

Tal dispositivo prevê claramente que a primeira das finalidades do Sistema de Informação de Créditos é dotar o Banco Central das informações necessárias para monitorar o crédito no Brasil e viabilizar a fiscalização de sua concessão. As informações são utilizadas para instruir o processo decisório governamental sobre a adoção ou não de medidas para fomento de crédito, as linhas de crédito a serem fomentadas, entre outras decisões de política creditícia muito relevante. Segundo consta do endereço eletrônico do Banco Central, também é “mecanismo utilizado pela supervisão bancária para acompanhar as instituições financeiras na prevenção de crises”[1], e, nesse sentido, presta-se a contribuir para a higidez do sistema bancário brasileiro. Destaca-se como benefício do sistema para a sociedade, na mesma página, que as informações “facilitam a tomada da decisão de crédito, diminuindo os riscos de concessão e aumentando a competição entre as instituições do Sistema Financeiro Nacional (SFN)”.

A segunda finalidade do SCR, prevista no inciso II do art. 2º, está ligada ao cumprimento do art. 1º da Lei Complementar 105/2001, notadamente de seu § 3º:

Art. 1º As instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados.

(...)

§ 3º Não constitui violação do dever de sigilo:

I – a troca de informações entre instituições financeiras, para fins cadastrais, inclusive por intermédio de centrais de risco, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;

II - o fornecimento de informações constantes de cadastro de emitentes de cheques sem provisão de fundos e de devedores inadimplentes, a entidades de proteção ao crédito, observadas as normas baixadas pelo Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central do Brasil;

III – o fornecimento das informações de que trata o § 2º do art. 11 da Lei no 9.311, de 24 de outubro de 1996;

IV – a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos provenientes de qualquer prática criminosa;

V – a revelação de informações sigilosas com o consentimento expresso dos interessados;

VI – a prestação de informações nos termos e condições estabelecidos nos artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º e 9 desta Lei Complementar.

VII - o fornecimento de dados financeiros e de pagamentos, relativos a operações de crédito e obrigações de pagamento adimplidas ou em andamento de pessoas naturais ou jurídicas, a gestores de bancos de dados, para formação de histórico de crédito, nos termos de lei específica.

O art. 3º estabeleceu todas as negociações que devem ser consideradas operações de crédito, para fins de alimentação do SCR:

Art. 3º São consideradas operações de crédito, para efeitos desta Resolução:

I - empréstimos e financiamentos;

- II - adiantamentos;
 - III - operações de arrendamento mercantil;
 - IV - prestação de aval, fiança, coobrigação ou qualquer outra modalidade de garantia pessoal do cumprimento de obrigação financeira de terceiros;
 - V - compromissos de crédito não canceláveis incondicional e unilateralmente pela instituição concedente;
 - VI - créditos contratados com recursos a liberar;
 - VII - créditos baixados como prejuízo;
 - VIII - créditos que tenham sido objeto de negociação com retenção substancial de riscos e de benefícios ou de controle;
 - IX - operações com instrumentos de pagamento pós-pagos;
 - X - operações de empréstimo e de financiamento entre pessoas por meio de plataforma eletrônica; e
 - XI - outras operações ou contratos com características de crédito, que sejam assim reconhecidos pelo Banco Central do Brasil.
- Parágrafo único. As informações sobre as operações de que trata este artigo devem ser remetidas ao Banco Central do Brasil independentemente do adimplemento de tais operações.

A redação do parágrafo único é clara ao prever que as informações sobre as operações de crédito devem ser remetidas ao Banco Central independentemente do adimplemento das obrigações.

Especialmente diante da previsão contida no parágrafo único do art. 3º e das finalidades estabelecidas no art. 2º, evidencia-se que o SCR não constitui banco de dados especificamente referente a devedores inadimplentes ou mesmo a obrigações inadimplidas, mas, sim, sistema que deve reunir as informações concernentes a todas as operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras brasileiras, a fim de viabilizar que o Banco Central do Brasil possa monitorar o crédito no Sistema Financeiro Nacional, exercer suas atividades de fiscalização e propiciar o intercâmbio de informações conforme previsto na Lei Complementar nº 105/2001.

O SCR deve refletir, portanto, a cada momento, a realidade dos dados e informações concernentes às operações de crédito realizadas pelas instituições financeiras e ao seu adimplemento.

Em razão das funções que o sistema deve cumprir, não há que se falar em exclusão das informações dele constantes após cinco anos do lançamento, diversamente do que se verifica em relação aos cadastros de devedores inadimplentes, por força do art. 43, §1º, do Código do Consumidor, nem após a prescrição da pretensão de cobrança de obrigações (§5º do mesmo dispositivo legal). Como apontado, devem permanecer no SCR as informações que reflitam a realidade das operações de crédito em cada data, não se devendo determinar a exclusão de informações e dados corretos, nem que se apague o histórico de informações, mas apenas a correção de informações e dados equivocados.

Para tentar convencer os magistrados de que o SCR teria a mesma natureza de cadastros como o SPC e a Serasa, por exemplo, verificou-se, no monitoramento de focos de litigiosidade anômala, a apresentação de documentos emitidos por fornecedores diversos, como prestadoras de serviços de fomento mercantil, nos quais constou ter sido negado crédito à parte autora em razão de “restrição contida no Sisbacen/SCR”. A respeito, deve-se observar que a natureza jurídica do Sistema de Informações de Crédito resulta de sua conformação normativa e não da maneira como é considerado por determinados agentes econômicos privados. Não é demais repetir que o STJ já deixou clara a impossibilidade de equiparação do SCR aos cadastros de devedores inadimplentes a que se refere o art. 43 do CDC.

Tendo em vista os possíveis indícios de litigância abusiva encontrados nas demandas a que se refere esta Nota Técnica, mostra-se adequado considerar como prova idônea do registro de informações no SCR e de seu conteúdo apenas documentos comprovadamente extraídos de tal sistema, e não de fontes indiretas ou que apenas o mencionem.

O art. 4º da Resolução lista as entidades consideradas instituições financeiras, para efeitos de aplicação do ato normativo, e que têm o dever de enviar ao Banco Central informações relativas às informações de crédito, a fim de que sejam atingidas as finalidades previstas no art. 2º.

Relevante registrar também que o art. 12 prevê que a consulta às informações de que trata o art. 9º (informações sobre operações de crédito de clientes, para efeitos do art. 2º, II) fica condicionada à autorização específica do cliente, importante peculiaridade a diferenciar o SCR de cadastros públicos de inadimplentes, regulados no Código do Consumidor:

Art. 12. As consultas às informações de que trata o art. 9º ficam condicionadas à obtenção de autorização específica do cliente.

§ 1º A autorização de que trata o caput deve contemplar, de maneira expressa, a sua extensão às instituições referidas no art. 4º que adquiram ou recebam em garantia, ou manifestem interesse de adquirir ou de receber em garantia, total ou parcialmente, operações de crédito de responsabilidade do cliente.

§ 2º Na autorização de que trata o caput devem constar as orientações e os esclarecimentos relacionados no art. 16.

§ 3º Independentemente da realização de operação de crédito com o cliente, as instituições referidas no art. 4º devem manter a guarda da autorização para consulta, em meio físico ou eletrônico, que permita comprovar a sua autenticidade, por um período de cinco anos, contados da data da última consulta, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a guarda do documento.

§ 4º A manifestação de interesse de que trata o § 1º deve ser passível de comprovação por meio de documento hábil, contendo a identificação do credor, dos clientes e das respectivas operações de crédito, o qual deve ser guardado pelo prazo de cinco anos, contado da data da última consulta realizada no SCR a respeito dos referidos clientes, sem prejuízo de outras disposições que fixem prazo maior para a guarda do documento.

Em razão do que se observou, evidencia-se que não cabe ao Poder Judiciário estabelecer, em relação a cada caso individual, quais negócios jurídicos devem ser ou não informados no SCR, sob pena de interferir indevidamente nas atividades de monitoramento, fiscalização e controle do Banco Central, como agente executivo do Conselho Monetário Nacional. Caso, em decisões relativas a caso determinados, impeça-se o registro no Sistema de Informações de Créditos de dados e informações relativas a determinadas operações creditícias, o resultado dessa atuação judiciária será a falta de confiabilidade e a incompletude das informações creditícias no país, com graves consequências não apenas para a avaliação de crédito em casos individuais mas, em uma perspectiva macro, para a fiscalização, monitoramento e planejamento da política de crédito no país, já que o conjunto de decisões judiciais sobre o assunto pode provocar efeitos profundos, intensos e imprevisíveis pelo prolator de cada ato decisório.

Por outro lado, caso se evidencie a incorreção de informações em relação a determinados casos individuais, é cabível a prolação de decisão judicial que determine a retificação de informação sobre o adimplemento, o que demanda cautelas.

4. Eventual incorreção de informações

Em várias das demandas cujo monitoramento levou à emissão desta Nota Técnica, além da sustentação de que o SCR teria a natureza de cadastro de restrição ao crédito como o SPC e o Serasa – natureza que nem o STJ lhe reconhece, nas decisões pontuais a respeito, pois o Ministro Luis Felipe Salomão deixou claro, ao relatar o REsp 1.365.284/SC, que, por se tratar de banco de dados múltiplo, o tratamento jurídico deve ser diverso – verifica-se a afirmação de que, após o adimplemento tardio da obrigação, comumente após transação, a entidade ré não teria corrigido a informação concernente à inadimplência, o que constituiria falha na prestação do serviço e configuraria dano moral.

A jurisprudência, inclusive do STJ, há muito se pacificou no sentido de que o tratamento como inadimplente daquele que não mais ostenta tal condição é conduta apta, em tese, a configurar dano moral *in re ipsa*. Não é isso, portanto, o que se pretende aqui discutir.

O problema identificado em muitas demandas analisadas é que, a fim de tentar obter verba indenizatória indevida, autores têm apresentado documentos relativos à

inscrição no SCR com recorte temporal inadequado ou incorreto, frequentemente com intenção de induzir o julgador em erro.

Como as instituições financeiras têm o dever de inserir no SCR informações sobre a concessão e o adimplemento de contratos de crédito que reflitam a verdade a cada momento, o cumprimento de obrigação em relação à qual houve mora é registrado na data em que o adimplemento ocorreu. Assim, por exemplo, se o vencimento se deu em janeiro de 2021, sem que houvesse pagamento e a obrigação só veio a ser satisfeita em julho de 2023, quer por meio de pagamento integral ou de concessão de desconto, a informação constante do SCR, de janeiro de 2021 até junho de 2023, relativa a tal negócio jurídico, deverá ser de inadimplemento, e a informação a partir da data de pagamento, em julho de 2023, deverá, aí sim, ser de adimplemento.

Em diversas ações judiciais, tem-se verificado que, apesar das instituições financeiras constarem corretamente as informações, de modo a refletir a realidade do (in)adimplemento, a cada momento, autores, com o objetivo de fazer parecer que houve falha, utilizam estratégias enganosas como a consistente em efetuar consulta ao SCR em data contemporânea ao ajuizamento da ação, mas escolhem recorte temporal relativo ao período em que a inadimplência ainda existia. Assim, para um observador menos atento, pode parecer que, como a consulta é atual, ainda consta, indevidamente, a informação de inadimplemento; ao se ampliar o documento e avaliar com muita cautela seu conteúdo, constata-se, porém, que houve direcionamento da consulta para o período que o pagamento ainda não havia sido realizado.

Em outras ações, opta-se por gerar o comprovante de informações no SCR em relação a período longo (por exemplo, de cinco anos ou mais), sem detalhamento, o que faz com que sejam indicadas informações de inadimplemento que, na realidade, ali não mais constam.

A esse respeito, cumpre novamente observar que, como o Sistema de Informação de Créditos deve, nos termos da Resolução CMN 5.037/2022, conter todas as informações sobre os contratos de crédito celebrados no país, independentemente de seu adimplemento, não cabe ao Judiciário determinar a exclusão das informações ali existentes após cinco anos da configuração dos fatos a que se referem, sob pena de – repita-se – impedir a adequada atuação do Banco Central em relação à fiscalização e monitoramento da política de crédito, a obtenção dos dados necessários à elaboração e execução de políticas de crédito adequadas pelo Poder Executivo e o cumprimento do art. 1º da Lei Complementar nº 105/2001.

No caso de não ser apresentado comprovante idôneo de que consta informação equivocada acerca do inadimplemento de obrigação, pode o magistrado, se for esse seu entendimento, desde logo concluir pela ausência de falha na atuação do fornecedor réu ou, se considerar necessários maiores esclarecimentos, exigir comprovante detalhado das informações constantes do SCR acerca do negócio jurídico discutido nos autos, relativo ao período posterior àquele em que a obrigação foi satisfeita.

Ainda a respeito da Regulamentação estabelecida pela Resolução CMN nº 5.037/2022 e de seus efeitos, cumpre ressaltar que, como o dever de lançamento dos dados e informações e de atualização das informações concernentes ao adimplemento é da instituição financeira que tenha concedido o crédito, conforme previsto no art. 15, a jurisprudência afasta a legitimidade passiva do Banco Central para responder pelas demandas sobre as quais versa esta Nota Técnica, de modo que não há que se falar em competência da Justiça Federal para seu processo e julgamento.

A título de exemplo do que foi exposto, observa-se em um dos casos analisados a apresentação de um relatório do Sistema de Informações de Crédito (SCR) com recorte temporal excessivamente amplo, abrangendo o período de 03/2019 a 03/2024, sem especificar o mês base da inscrição questionada. A petição inicial, autuada em 28/10/2024, não menciona que no último mês de referência do relatório (03/2024) não há mais registro de dívidas vencidas e colaciona apenas a *print* da tela referente ao registro em 11/2023, conforme as seguintes imagens extraídas da Inicial e do Relatório SCR, respectivamente:

Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)					
Nome: I [REDACTED]		CPF/CN [REDACTED]			
Instituição	Dívidas			Outros compromissos fina	
	Em dia	Vencida	Em prejuízo	Crédito a liberar	Coobrigações
Crédito rotativo vinculado a cartão de crédito	R\$ 511,52				
Cheque especial	R\$ 8.189,47				
Cartão de crédito - não migrado		R\$ 9.786,18			
Outros créditos					
Cartão de crédito - compra à vista e parcelado loja	R\$ 316,65				
Limite					
Cheque especial					
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	R\$ 5.201,02				
Empréstimos					
Cartão de crédito	R\$ 5.201,02				
PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	R\$ 30,00	R\$ 1.476,31			
Empréstimos					
Crédito rotativo vinculado a cartão de crédito		R\$ 1.476,31			

Relatório emitido por: gov.br/03760088147 em: 16/04/2024 12:54

Verifique a autenticidade em: https://registro.bcb.gov.br/registro/publico/autenticidade_usua

Instituição	Dívidas			Outros compromissos financeiros		
	Em dia	Vencida	Em prejuízo	Crédito a liberar	Coobrigações	Limite
Mês de referência: 03/2024	R\$ 24.830,96	R\$ 2.404,21				R\$ 24.830,96
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	R\$ 2.850,28	R\$ 2.404,21				
Empréstimos						

Importante

- Os valores exibidos **NÃO** são atualizados em tempo real. Para saber o valor atualizado, corrigir alguma informação ou pagar uma dívida, procure o banco que a dívida foi contraída.
- Se você pagou a dívida em um mês, aguarde até o dia 20 do mês seguinte para emitir o relatório atualizado. As dívidas antigas continuarão aparecendo nos meses seguintes.
- Dívidas:** Em dia: parcelas ainda não vencidas ou vencidas há até 14 dias. Vencida: parcelas vencidas há mais de 14 dias. Prejuízo: parcelas vencidas, em geral, há mais de 90 dias.
- Outros compromissos financeiros:** Crédito a liberar: crédito contratado, mas que depende de condições específicas para ser liberado (ex. financiamento habitacional). Coobrigações: avais, fianças e outros instrumentos prestados a você por instituição financeira, nos quais você é corresponsável. Limites de crédito: limite máximo de crédito disponível (ex. cheque especial e rotativo do cartão de crédito).

Quer saber mais sobre este relatório? Acesse [Perguntas e Respostas](#).

Relatório emitido por: gov.br/03760088147 em 14/04/2024 12:54

Verifique a autenticidade em https://registrato.bcb.gov.br/registrato/publico/autenticidade_usando_o_codigo

Relatório de Empréstimos e Financiamentos (SCR)

Nome						
CPF/CNPJ						
Instituição	Dívidas			Outros compromissos financeiros		
	Em dia	Vencida	Em prejuízo	Crédito a liberar	Coobrigações	Limite
Crédito rotativo vinculado a cartão de crédito		R\$ 55,17				
Cartão de crédito	R\$ 2.850,28	R\$ 2.349,04				
PORTOSEG S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO	R\$ 1.157,84					
Empréstimos						
Cartão de crédito	R\$ 1.157,84					
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIAO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO DO SUL, TOCANTINS E OESTE DA BAHIA - SICREDI UNIAO MS/TO	R\$ 13.124,70					R\$ 13.124,70

5. Cooperação judiciária para tratamento adequado de focos de litigiosidade

A necessidade de adequada avaliação de eventuais anomalias da litigiosidade envolvendo a matéria objeto desta Nota Técnica pode tornar necessária a tomada de medida como o compartilhamento de dados e informações e até mesmo, a reunião de processos.

O instrumento processual mais adequado a viabilizar a implementação de estratégias como essas, de modo flexível e desburocratizado, imprimindo maior eficiência à prestação jurisdicional, é a cooperação judiciária.

Segundo o art. 67 do CPC, existe um dever de recíproca cooperação entre os magistrados e servidores do Poder Judiciário, inclusive de diferentes ramos da Justiça (§ 3º do art. 69). O art. 68 prevê a possibilidade de que juízos formulem pedidos de cooperação para a prática de qualquer ato processual. Os atos de cooperação, de acordo com o art. 69, prescindem de forma específica e podem ser executados de qualquer modo juridicamente admissível e viável, como auxílio direto, reunião ou apensamento (associação, no caso dos sistemas de processo eletrônico) de processo, prestação de informações e atos concertados diversos entre os juízes cooperantes.

Em relação a atos de cooperação destinados a avaliar focos de litigância potencialmente abusiva, pode ser particularmente relevantes a prática de atos de cooperação destinados ao compartilhamento de provas, coleta e compartilhamento de documentos, dados, informações e a centralização de processos repetitivos (art. 69, §2º, II e VI).

A cooperação judiciária é um dos instrumentos mais importantes a viabilizar a efetivação da ideia de competência adequada, tão cara ao Processo Civil atual, inspirado pelo princípio do devido processo legal substancial. Hoje não mais se pode conceber a competência dos órgãos jurisdicionais como inflexível, estanque, rígida, mas como garantia de que o processo seja conduzido e decidido por órgão adequado e competente. O princípio do juiz natural foi reduzido ao seu núcleo constitucionalmente relevante e compatibilizado com o princípio da eficiência, de modo a significar a vedação dos juízos de exceção e de definições arbitrárias do juízo competente para o processamento de cada demanda.

A fim de compatibilizar as possibilidades de modificação de competência por meio de cooperação judiciária com tais garantias constitucionais, densificaram-se as previsões do CPC na Resolução CNJ nº 350/2020, em cujo art. 8º se previu que, se o pedido de cooperação prescinde de forma específica e é informado pelos princípios da celeridade, da concisão, da instrumentalidade das formas e da jurisdição nacional, devem, por outro lado, ser realizados de forma fundamentada, objetiva e imparcial, o que viabiliza o conhecimento, pelas partes e interessado, de seu conteúdo e de suas razões, o que viabiliza eventual impugnação, a qual deve, evidentemente, ser igualmente fundamentada.

O art. 11 dita que os atos conjuntos e concertados podem disciplinar a cooperação entre órgãos jurisdicionais em relação a um ou mais processos ou a prática de atos mais complexos relacionados a esses processos, que o ajuste deve ser assinado pelos juízes cooperantes e que o instrumento consensual deve ser juntado aos autos dos processos abrangidos na cooperação previamente à prática dos atos de cooperação. Estabelece também que os termos de ajuste devem ser redigidos de modo claro e conciso, com identificação precisa das competências dos juízes cooperantes e, se for o caso, indicação das fontes de custeio para a prática dos atos. Adaptações e revisão dos atos de cooperação são possíveis, quando necessário, preservados os atos processuais realizados com base na concertação anterior.

As partes, claro, devem ser intimadas do ato de cooperação, para que deles tenham ciência e para que possam se manifestar a respeito.

O § 4º do art. 11 prevê que os atos de cooperação sejam informados ao Magistrado de Cooperação responsável, para que lhe seja conferida adequada publicidade,

cabendo a tal magistrado remeter a informação ao respectivo Núcleo de Cooperação Judiciária. No caso de cooperação celebrada por juízos de ramos distintos do Judiciário, todos os tribunais envolvidos devem ser informados (§ 5º).

A Resolução evidencia que a cooperação pode realizar-se por concertação entre os juízos. Não é imprescindível que conste do processo o pedido de cooperação, mas a formalização do ato de cooperação formalizado pelos juízos ou órgãos, com a devida fundamentação.

Deixa claro também que as possibilidades da cooperação não se limitam às expressamente mencionadas em seu texto. Previu a possibilidade, inclusive, da cooperação para definição do juízo competente para a decisão sobre questão comum, questões semelhantes ou de algum modo relacionadas, respeitadas as regras nos artigos 62 e 63 do CPC, estratégia que pode também se mostrar adequada para tratamento de possíveis focos de anomalia da litigância.

Vale ainda destacar que a Resolução disciplinou a cooperação e dispôs sobre a possibilidade de que tribunais e magistrados adotem a cooperação como estratégia para a implementação das políticas nacionais do Poder Judiciário. Tratou ainda da cooperação interinstitucional, que pode envolver o Judiciário e outras entidades do sistema de justiça, com a finalidade de contribuir para a execução da estratégia nacional do Poder Judiciário, promover o aprimoramento da administração da justiça, a celeridade e a efetividade da prestação jurisdicional.

6. Jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins

A jurisprudência do TJTO, majoritariamente, leva em conta, de modo adequado, a natureza jurídica do Sistema de Informação de Créditos, sem, portanto, tratá-lo como equivalente aos cadastros de devedores inadimplentes como SPC e Serasa. Porém, ainda há julgados que mencionam a possibilidade de retirada do registro no cadastro após o adimplemento ou a prescrição:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR. RELAÇÃO CONTRATUAL BANCÁRIA INCONTROVERSA. RESTRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO SCR NÃO CONFIGURADA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- Trata-se de relação de consumo com a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, consoante fixado na Súmula 297 do STJ, que também é aplicável às instituições financeiras.

2- Alega a recorrente que o banco inseriu, indevidamente, seus dados no sistema restritivo ao crédito do Banco Central do Brasil, Sistema SCR, apontando suposto prejuízo.

3- Porém, o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), não se trata de cadastro restritivo, mas apenas de banco de dados sobre operações e títulos com características de crédito e respectivas garantias contratadas por pessoas físicas e jurídicas perante instituições financeiras.

4- A parte autora não se desincumbiu propriamente do ônus probatório que lhe cabia, logo clara inexistência de comprovação de ato ilícito imputável à instituição financeira.

5- Sobre o dano moral, para que reste caracterizado o dever de indenizar faz-se necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam: a conduta, que pode ser omissiva ou comissiva (ato ilícito), o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa. Nenhum destes elementos foi evidenciado pela apelante, logo razão não lhe cabe.

6- Recurso conhecido e improvido. (TJTO , Apelação Cível, 0016994-71.2022.8.27.2729, Rel. EURÍPEDES DO CARMO LAMOUNIER , julgado em 02/10/2024, juntado aos autos em 03/10/2024 13:51:40)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). PEDIDO DE EXCLUSÃO POR AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE NÃO CONTROVERTIDA. POSSIBILIDADE DE COMUNICAÇÃO ÚNICA NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. In casu, a parte autora ajuizou ação cominatória c/c reparação civil diante da inclusão de seu nome no SISBACEN (SCR) pelo demandado, sem notificação para possibilitar seu direito à informação. Em decisão proferida na origem, houve a concessão da tutela de urgência para retira do nome do requerente do SCR.

2. A disponibilização de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), ou cadastros similares, é legal e está autorizada pela Lei nº 12.414/2011. A comunicação pode ser única e previamente à inclusão dos dados da operação, desde prevista tal autorização no contrato subjacente, e não em cada lançamento mensal.

3. No caso dos autos, a parte autora não negou a existência de relação jurídica com o requerido, de sorte que a simples afirmação de que a inscrição em tela é ilícita diante da inexistência de notificação prévia, e que está enfrentando dificuldades financeiras decorrente da restrição, não é suficiente para inquirir de nulidade a conduta da parte demandada, ensejando o feito melhor dilação probatória acerca dos fatos narrados.

4. Extraí-se dos elementos de prova até então produzidos na origem, que os apontamentos de prejuízos no SCR originados da relação jurídica firmada entre os litigantes ocorrem há muitos anos, com registros ainda em outubro/2018 e nos anos seguintes, o que abala a tese de ausência de comunicação prévia para inclusão da operação no SCR ou inexistência de autorização contratual para tanto.

5. Deve ser considerada a existência de outros apontamentos de prejuízo por instituições financeiras diversas, o que enfraquece a alegação autoral de perigo de dano, posto que a baixa das informações lançadas apenas pelo requerido não necessariamente proporcionará a restituição da credibilidade perante outras casas bancárias com acesso ao mesmo sistema.

6. Recurso conhecido e improvido. (TJTO , Agravo de Instrumento, 0006842-51.2022.8.27.2700, Rel. SILVANA MARIA PARFENIUK , 2ª TURMA DA 2ª CÂMARA CÍVEL , julgado em 17/08/2022, juntado aos autos 31/08/2022 19:20:55)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. NEGATIVAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. RESOLUÇÃO 4.571/2017 DO BACEN. AUTOR INADIMPLENTE À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. INSCRIÇÃO OBRIGATÓRIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central, que dispõe sobre o Sistema de Informações de Créditos (SRC) em seu art. 11, § 2º determina que o cliente seja previamente comunicado de que os dados de suas respectivas operações serão registradas no SRC. Procedimento que fora realizado pelo Banco requerido quando da formalização do contrato de abertura de conta corrente em que o autor autorizou a Instituição Financeira a fornecer ao BACEN informações decorrentes de eventuais dívidas, a fim de integrar o SRC (evento 25-out6, item 7.2).

2. É das Instituições Financeiras a responsabilidade exclusiva de informar o Banco Central sobre as operações de crédito de seus clientes e eventuais inadimplências, fato que torna legítimo o registro do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR.

3. Não havendo qualquer ilicitude na conduta do Banco ora apelado, ou falha na prestação do serviço hábil a causar danos ao apelante, não há como prosperar o pleito inicial, concluindo-se pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0002354-23.2023.8.27.2731, Rel. ANGELA MARIA RIBEIRO PRUDENTE , julgado em 07/08/2024, juntado aos autos em 14/08/2024 19:19:31)

1. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). ANOTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.1. O Sistema de Informações de Créditos (SCR) mantido pelo Banco Central e regido pela Resolução n. 4.571, de 2017, consubstancia-se ferramenta hábil a proporcionar a quantificação dos riscos por intermédio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

1.2. Configura exercício regular do direito a inscrição da parte autora no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR) por dívida não prescrita,

da qual inexistia demonstração de adimplemento.

1.3. Estando em pauta dívida legítima, da qual não houve prova de adimplemento, não há de se falar em dano indenizável. (TJTO , Apelação Cível, 0011290-43.2023.8.27.2729, Rel. MARCO ANTHONY STEVESON VILLAS BOAS , julgado em 27/05/2024, juntado aos autos em 14/06/2024 20:43:47)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL - SCR. AUTOR INADIMPLENTE À ÉPOCA DA INSCRIÇÃO. RETIRADA DO REGISTRO NO SCR APÓS A QUITAÇÃO DO PARCELAMENTO. IMPOSIÇÃO LEGAL DA RESOLUÇÃO Nº 2.724/00 DO BANCO CENTRAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O caso em análise não se amolda às hipóteses discutidas em sede do IRDR Nº. 0001526-43.2022.8.27.2737, por tratar exclusivamente da inscrição do nome da parte autora/apelante no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR.

2. Demonstrado pela instituição financeira que a parte autora contraiu o débito e estava inadimplente à época da restrição, mostra-se legítima a inserção do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR.

3. Somente com o adimplemento do débito - inócorrente no caso até a data do término do parcelamento pactuado - é que a inscrição dos dados do autor/apelante no SCR passaria a ser indevida, haja vista que a retirada dos dados do sistema é de responsabilidade da instituição financeira.

4. Não havendo qualquer ilicitude na conduta do apelado, ou falha na prestação do serviço hábil a causar danos à apelante, não há como prosperar o pleito desta, concluindo-se pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJTO , Apelação Cível, 0032661-63.2023.8.27.2729, Rel. JACQUELINE ADORNO DE LA CRUZ BARBOSA , julgado em 15/05/2024, juntado aos autos em 16/05/2024 16:39:31)

Assim, como estão presentes os requisitos exigidos no art. 976 do CPC e à luz do que consta dos fundamentos desta Nota Técnica, parece recomendável a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas para que se avalie adequadamente a natureza do SCR e se determine a (im)possibilidade de retirada de informações do sistema, assim como critérios para avaliação da retificação de informações nele constantes.

7. Conclusões e Sugestões

Em vista de tudo o que se considerou nesta Nota Técnica, conclui-se que:

i. o Sistema de Informações de Créditos (SCR) constitui sistema de dados de alimentação compulsória pelas instituições financeiras, em todos os casos em que forem celebradas as operações de crédito mencionadas no art. 3º da Resolução CMN 5.037/2022, adimplidas ou não. Trata-se de sistema que se presta ao monitoramento e fiscalização do crédito no sistema financeiro pelo Banco Central, fornecendo elementos que subsidiam a política nacional de crédito e ao cumprimento do art. 1º da Lei Complementar 105/2001, de modo que não cabe ao Poder Judiciário determinar a supressão de informações que nele devam constar, mas apenas a correção de dados e informações, quando cabível.

ii. a competência para processar e julgar as demandas envolvendo discussão da correção de informações constantes no SCR é da Justiça Estadual, pois não tem o Banco Central legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, especialmente em virtude do disposto no art. 15 da Resolução CMN 5.037/2022.

Sugere-se:

i. avaliação cautelosa e correção, sempre que necessária, da classe e assuntos processuais das ações que discutam a matéria, com cadastramento do assunto “inclusão indevida em cadastro de inadimplentes” (código 6226) quando o registro no SCR for tratado como inclusão em cadastro restritivo, a fim de contribuir para o monitoramento adequado de focos de litigiosidade;

ii. a avaliação cuidadosa da petição inicial e dos documentos que a instruíram, em relação às demandas que discutam inclusões no SCR, especialmente em consideração à natureza de tal cadastro e ao que se discutiu no item 4 desta Nota Técnica, relativamente aos comprovantes dele extraídos;

iii. o emprego de instrumentos de cooperação judiciária como estratégia de tratamento adequado de avaliação e tratamento dos possíveis focos de litigância anômala a que se refere esta Nota Técnica, e a atuação da Corregedoria Geral de Justiça em estímulo à prática de atos de cooperação, sob orientação do Núcleo de Cooperação e mediante informação à Corregedoria Nacional de Justiça;

iv. a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas sobre a matéria, a fim de que se possa uniformizar especialmente o entendimento deste Tribunal sobre a natureza do SCR e a respeito da (im)possibilidade de retirada de informações do sistema, assim como dos critérios para avaliação da retificação de informações nele constantes;

v. o envio desta Nota Técnica para o Grupo Decisório do Centro Nacional de Inteligência Nacional de Justiça Federal, a fim de que, em caso de apreciação, seja remetida para o NUGEPNAC do STJ, com a finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento da jurisprudência da mencionada Corte Superior.



Documento assinado eletronicamente por **Desembargador Pedro Nelson de Miranda Coutinho**, Presidente do Centro de Inteligência do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, em 24/01/2025, às 17:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no link <http://sei.tjto.jus.br/verifica/> informando o código verificador **6277798** e o código CRC **50045959**.